나비 변리 신설 법인 공동 설립 참여 제안서 (초안)

Oct 16, 2026 · @피터

이 제안서는 나비 변리 신설 법인의 공동 설립에 참여하실 변리사 여러분께 드리는 초안입니다. 설립 추진 측은 자본금 2.0억 원으로 법인을 세우고, 5개월 만에 회원 1,440명(개업 변리사 약 4,800명의 약 30%)을 모집하며 마케팅 인력을 2명 두는 것으로 계획했습니다. 서버비를 신설 법인이 부담하고 종량제를 서버비의 10배로 받으면, 12개월 말 현금은 초기 납입금을 포함해 약 4.4억 원, 24개월 말은 약 7.1억 원입니다. 수입의 약 65%가 종량제인데 종량제는 서버비 추정치에 10을 곱한 값이라, 추정이 틀리면 수입도 같은 비율로 틀립니다. 아래 숫자는 모두 설립 추진 측의 가정이며 수익을 보장하는 것이 아닙니다.

목차

1. 요약
2. 법인 구조
3. 지분 매각
4. 지분 매각 가격 시나리오
5. 선수수익 모델
6. GPU 지원 6개월 활용
7. 12개월 자금 수지
8. 2차 연도 전망
9. 회원 모집 계획
10. 가격 경쟁력 평가
11. 운영과 일정
12. 위험과 협의·확인 사항

요약

항목	값	비고
법인	자본금 2.0억 원 주식회사	설립 대표가 설립하고 대표이사를 맡음. 설립 시 지분 10%를 액면가보다 높은 할증 가격으로 17개 시·도에서 1명씩 참여하는 변리사 17명이 신주로 인수(설립 대표 보유 90%, 인수 대금은 서버비 재원), 1차 연도 말 나머지 90%를 전체 변리사에게 시장 공정 가격으로 매각
참여 변리사	시·도별 1명, 총 17명이 설립 시 지분 10% 인수	1인당 지분 약 0.59%, 액면가 기준 약 118만 원어치, 인수가 제안은 총 약 2,860만 원(액면가의 약 1.4배, 1인당 약 170만 원). 1인당 모집 목표 42명(전체 목표의 절반을 17명이 분담)

항목	값	비고
시장	개업 변리사 약 4,800명 (등록 약 11,300명의 43.0%)	제공받은 통계 기준의 근사치이며 직접 확인하지 못함. 연 신규 최소 약 200명. 개업 비율 43.0%의 산정 기준은 확인하지 못함
목표 회원	누적 150 / 370 / 670 / 1,040 / 1,440명 (1~5개월)	개업 변리사 약 4,800명의 약 30%, 마케팅 인력 2명과 참여 변리사 17명이 절반씩 분담
연회비	99,000원 (부가세 포함), 월 환산 8,250원, 2차 연도 갱신율 100%	1·2차 연도 모두 1.43억 원 입금
종량제	시장가격 기준 서버 원가의 10배 (부가세 별도)	1차 연도 약 2.6억 원, 2차 연도 약 3.3억 원
서버비	신설 법인 부담	1차 연도 약 0.26억 원(변리사 인수 대금으로 충당), 2차 연도 약 0.33억 원
12개월 말 현금	약 4.4억 원 (초기 납입금 2.09억 원 포함)	미경과 선수수익 0.26억·법인세 0.20억 제외 시 4.0억. GPU 지원 반영 시 약 0.11억 추가
24개월 말 현금	약 7.1억 원	2차 연도 법인세(약 0.3억) 납부 전
GPU 지원	서버비 약 0.14억 원 절감 (2027.1.1~6.30, 6개월)	현재 공고는 2026년 12월 31일에 종료되어 2027년 공모 선정이 필요하고, 기본 수치에는 미반영
고정비	마케팅 인력 2명 (인건비 합계 연 9,200만 원)	사무실·직원은 기존 특허사무소 활용

참여 전에 알아 두셔야 할 큰 위험 다섯 가지는 다음과 같습니다.

1. **GPU 지원은 2027년 공모에 선정되어야 가능합니다.** 정부 GPU 이용은 2027년 1월 1일부터 6개월로 계산했는데, 현재 NIPA 첨단 GPU 지원 공고는 2026년 12월 31일에 끝나 이 기간을 채울 수 없고 2027년 공모 일정은 확인되지 않았습니다. 선정되지 않으면 서버비 약 0.14억 원 절감이 사라집니다.
2. **수입의 약 65%가 서버비 추정치에 달려 있습니다.** 종량제를 서버비의 10배로 정하므로 추정이 틀리면 수입도 같은 비율로 틀립니다.
3. **목표가 시장의 약 30%여도 빠듯합니다.** 마케팅 인력 2명과 참여 변리사 17명이 절반씩 나눠도 다섯째 달에는 마케팅 인력이 영업일당 10명(1인당 약 5명), 참여 변리사가 1인당 42명을 가입시켜야 합니다. 개업 변리사 약 4,800명은 제공받은 통계이며 직접 확인하지 못했고, 시장이 작아 17개 시·도에서 1명씩 인수자를 구하기도 어려울 수 있습니다.
4. **선수금은 환불 의무가 있는 부채입니다.** 서비스가 중단되면 미경과분을 환불해야 하므로 쓰고 나면 되돌릴 수 없습니다. 서버비는 초기 납입금으로 충당하고 선수금은 환불 재원으로 남겨 둡니다.

5. **2차 연도의 의뢰인 직접 이용 구조는 법적 확인이 필요합니다.** 의뢰인이 직접 작성·제출하고 변리사가 최종 검토하는 구조에서 검토 수수료를 누가 받고 신설 법인이 어떻게 관여하는지에 따라 변리사법에 걸릴 수 있습니다. 산업재산권 출원·심판 대리는 변리사의 직무 영역이므로 법인이 대리 업무를 직접 하거나 알선하는 것으로 비치지 않는지도 확인해야 합니다. 변리사법 조문은 이번에 열람하지 못했으므로 참여 전에 함께 확인해야 합니다.

법인 구조

신설 법인은 설립 대표가 세우고 대표이사를 맡는 자본금 2.0억 원의 주식회사입니다. 설립 시점에 지분 10%는 전국 17개 시·도에서 1명씩, 총 17명의 참여 변리사가 액면가보다 높은 할증 가격으로 인수하고, 나머지 90%는 1차 연도 말에 전체 변리사에게 시장 공정 가격으로 매각합니다. 회원은 개업 변리사로 한정하며 출자 여부와 관계없이 연회비를 내고 이용합니다. 시스템은 나비웹 주식회사가 제공하며 로열티는 첫해는 받지 않고 둘째 해부터 부과합니다(금액은 협의 후 결정). 서비스는 가입 즉시 개시합니다.

구분	내용
설립 대표·대표이사	설립 시 자본금의 90%(1.80억 원)를 액면가로 납입해 1차 연도 지분 90% 보유, 1차 연도 말 나머지 90%를 시장 공정 가격으로 매각. 나비웹 주식회사의 지분도 설립 대표가 개인 100% 보유하며, 나비웹의 대표는 신설 법인 대표와 다른 사람
참여 변리사	전국 17개 시·도에서 1명씩, 총 17명. 설립 시 10% 인수(액면가 기준 1인당 약 118만 원어치, 인수가 제안은 총 약 2,860만 원(액면가의 약 1.4배)으로 1인당 약 170만 원이며 납입금은 서버비 재원), 1차 연도 말 90% 매각 대상
회원	개업 변리사(사무직원 제외), 출자 없이 연회비 99,000원(부가세 포함, 월 회비 없음) 선납, 2차 연도 갱신율 100% 가정
종량제	연회비와 별도, 서버비의 10배. 첫해는 의뢰인이 변리사를 통해 문서를 작성·제출하고, 2차 연도부터는 의뢰인 본인이 작성·제출하되 최종 단계에서 변리사가 검토(종량제 요금의 10%를 계약 변리사가 수취)하며, 의뢰인이 수입의 주된 원천
사무실·직원	규모가 있는 기존 특허사무소 1곳의 공간과 인력 사용, 고정비 0원으로 시작
시스템·서버	나비웹이 시스템 제공, 서버비는 신설 법인 부담
로열티	첫해 무료, 둘째 해부터 부과 (금액은 협의 후 결정)
결제	계좌이체 통일, 특허사무소 사업자 명의 세금계산서 발행

참여 전에 확인하실 점이 두 가지 있습니다.

1. 나비웹의 시스템 제공 대가는 첫해 무료이고 둘째 해부터 협의 후 정합니다. 설립 대표는 나비웹과 신설 법인의 대표자가 달라 특수관계인이 아니라는 입장이지만, 법인세법상 특수관계는 대표자가 아니라 지분·경영 지배 관계로 판단하므로 같은 사람이 나비웹 100%와 신설 법인 90%를 가지면 해당할 가능성이 큽니다. 특수관계인이면 첫해 무료 제공은 시가보다 적게 받은 것으로 보아 부당행위계산 부

인의 대상이 될 수 있습니다(시가와의 차이가 5% 이상이거나 3억 원 이상일 때). 세무사 확인 결과와 별도 법인을 두는 이유(변리사 신뢰, 책임 분리, 회원 계약 주체)를 정리해 참여 변리사 여러분께 공유하겠습니다.

2. 기존 특허사무소의 공간과 직원을 쓰려면 그 사무소와 서면 계약이 필요합니다. 직원의 겸직 범위, 의뢰인 정보와 신설 법인 업무의 분리, 대가 없이 제공받는 경우의 세무 처리를 정해야 합니다.

지분 매각

설립 시점에 지분 10%(자본금 2.0억 원의 10%인 2,000만 원어치)는 사업 전망을 반영해 액면가보다 높은 할증 가격으로, 전국 17개 시·도에서 1명씩 참여하는 변리사 17명이 신주로 인수하고, 나머지 90%는 1차 연도 말(2027년 10월경)에 전체 변리사를 대상으로 시장 공정 가격으로 매각합니다. 1차 연도에는 설립 대표가 90%를 보유하는 최대 주주이고, 그 뒤 2차 연도 이익은 새 주주의 몫입니다. 설립 대표의 수입은 지분 매각 대금과 나비웹의 2차 연도 이후 시스템 제공 대가로 나뉘고, 이 대가는 1차 연도 말에 협의하는데 그때 협의 상대는 이미 새 주주일 수 있습니다.

- **설립 시점 10% 인수(할증):** 액면가 기준 2,000만 원어치를 17명이 나누면 1인당 약 118만 원어치(지분 약 0.59%)입니다. 설립 추진 측은 1차 연도 서버비를 충당하도록 자본금을 2.0억 원으로 하고, 연말 기대 가치를 할인해 구한 공정 인수가 약 2,860만 원(액면가의 약 1.4배, 1인당 약 170만 원)을 제안합니다. 이 대금은 신설 법인에 납입되어 1차 연도 서버비 약 0.26억 원의 재원이 됩니다. 설립 대표는 액면가, 변리사는 할증 가격으로 인수하는 차등 발행가액은 상법상 막혀 있지 않은 것으로 보입니다. 설립 시 액면을 넘겨 발행하려면 발기인 전원의 동의로 그 수와 금액을 정하면 되고(상법 제291조), 발기인별로 1주의 발행가액을 다르게 정할 수 있다는 상업등기선례 제1-87호가 있습니다(선례 원문은 열람하지 못해 제목 수준만 확인). 더 안전한 방식은 설립 대표 단독 발기인(발기인 수 하한 없음, 상법 제288조)으로 설립한 뒤 곧바로 변리사 17명에게 제3자 배정 유상증자를 하는 것으로, 발행가액은 이사회가 정하고(상법 제416조) 제3자 배정에는 정관 근거와 경영상 목적이 필요합니다(상법 제418조 제2항). 세금(증여세 등)은 이 확인 범위에 넣지 못했으므로 세무 전문가 확인이 남아 있습니다.
- **인수자 구성:** 전국 17개 시·도에서 1명씩 참여합니다. 대한변리사회의 지역 조직이 17개 시·도와 일치하는지, 인수자를 어떻게 정할지(추천, 공모 등)는 확인하지 못했고 정해지지 않았습니다. 17개는 광역자치단체 수 기준의 가정입니다. 변리사는 서울·경기·대전 등 일부 지역에 몰려 있을 가능성이 커 17개 시·도 모두에서 개업 변리사를 인수자로 구하기 어려울 수 있습니다(시·도별 인원은 확인하지 못함). 어려우면 인수자 수를 줄이거나 권역별로 묶는 안을 함께 검토합니다.
- **1차 연도 말 90% 매각(시장 공정 가격):** 전체 변리사를 대상으로 합니다. 이 시점 법인은 12개월 말 현금 약 4.4억 원(초기 납입금 2.09억 원 포함), 미경과 선수수익 약 0.26억 원(환불 의무는 법인에 남음), 미납 법인세 약 0.20억 원입니다. 설립 추진 측은 독립된 평가 기관이 평가 시점의 재무 상태와 전망을 반영해 정한 시장 공정 가격으로 매각하자는 안을 제안합니다(순자산 + 2차 연도 순이익 3배는 아래 표의 참고 추정). 먼저 10%를 인수하신 분께는 별도 우선 매수권을 두지 않고 동일한 조건으로 참여하게 합니다.
- **특수관계:** 1차 연도에는 나비웹(설립 대표 100%)과 신설 법인(설립 대표 90%)이 같은 사람의 지배 아래 있어 첫해 무료 제공은 특수관계 거래입니다. 90% 매각 뒤에는 독립 거래로 2차 연도 대가를 협의할 수 있습니다.

- **소수주주:** 참여 변리사는 설립 시점부터 소수주주가 되며 회계장부 열람 청구 등의 권리를 가집니다. 매출·회원 정보를 어디까지 공개할지는 정관과 주주 간 계약으로 정해야 합니다.
- **변리사의 주주 자격:** 변리사가 영리 주식회사의 주주(발기인)가 되는 것과 임원을 겸하는 것에 변리사법상 제한이 있는지는 이번에 확인하지 못했습니다. 변리사법 조문과 대한변리사회 해석을 확인한 뒤 확정합니다.
- **이해충돌과 세금:** 주주이면서 회원이고 검토 수수료를 받는 계약 변리사가 될 수 있다는 점, 지분 매각에 따른 양도소득세를 확인해야 합니다.

지분 매각 가격 시나리오

아래 두 표는 설명을 위한 가정이며 확정된 매각가가 아닙니다. 설립 추진 측의 제안안은 이 절 맨 아래의 ‘제안안 요약’ 표에 정리했습니다. 설립 시점 10%는 액면가보다 높은 할증 가격에 인수하시는 대신 사업 성과의 불확실성도 함께 안으시고, 1차 연도 말 90%는 그 시점의 사업 달성 수준에 따라 시장 공정 가격이 정해집니다.

설립 시점 지분 10% 공정 인수가 산정 (시·도별 1명, 총 17명이 인수)

구분	보수적	기준	낙관적
달성 100% (연말 사업 가치 9.4억 원) 확률	10%	15%	25%
달성 50% (2.9억 원) 확률	20%	25%	30%
달성 20% (0.0억 원) 확률	30%	30%	30%
20% 미달·실패 (가치 0 가정) 확률	40%	30%	15%
기대 사업 가치 (초기 납입금 제외)	1.5억 원	2.1억 원	3.2억 원
1년 할인 후 (연 30%)	1.1억 원	1.5억 원	2.2억 원
설립 대표 납입금 (자본금 2.0억 원의 90%)	1.80억 원	1.80억 원	1.80억 원
공정 인수가 (비유동성 20% 할인 후, 인수 대금 포함)	약 2,490만 원	약 2,860만 원	약 3,520만 원
액면가 대비 (액면가 총 2,000만 원)	약 1.2배	약 1.4배	약 1.8배
1인당 (17명 기준)	약 145만 원	약 170만 원	약 205만 원
1차 연도 서버비 0.26억 원 충당	약 110만 원 부족	약 260만 원 여유	약 920만 원 여유

공정 인수가는 연말 사업 가치를 확률로 가중해 구하고 할인하는 방식으로 계산했습니다. 달성 수준별 사업 가치(아래 두 번째 표의 '순자산 + 순이익 3배' 참고 추정에서 초기 납입금을 뺀 9.4억·2.9억·0.0억 원)에 확률을 곱해 더하고, 20% 미달이면 0으로 보았습니다. 달성 20%는 순자산 + 순이익 3배(0.8억 원)가 초기 납입금(2.09억 원)보다 작아 사업 가치를 0으로 보았습니다(2차 연도가 적자이기 때문). 위험이 큰 사업 가치는 연 30%로 1년 할인하고, 현금인 초기 납입금은 할인하지 않으며, 지분 전체에는 비상장 소수지분의 비유동성 20%를 적용했습니다. 확률과 할인율은 설립 추진 측의 가정이며, 5개월 만에 시장의 약 30%라는 목표가 사례로 뒷받침되지 않아 달성 100% 확률은 10~25%로 낮게 잡았습니다.

자본금은 이 인수 대금이 1차 연도 서버비(약 0.26억 원)를 충당하도록 정했습니다. 인수 대금은 설립 대표 납입금이 늘수록 조금씩만 늘어(기준 가정에서 자본금 1억 원당 약 780만 원) 서버비를 채우려면 자본금이 약 1.7억 원 이상이어야 하고, 여유를 두어 2.0억 원(설립 대표 1.80억 원, 변리사 17명 액면 0.20억 원)으로 했습니다. 변리사 시장은 작아 서버비가 줄어드는데도 인건비·기타 1.07억 원은 그대로여서 달성 수준이 낮을수록 기업 가치가 서버비보다 더 크게 줄고, 하방 시나리오(20%)에서는 2차 연도에 적자가 납니다. 자본금이 1억 원이면 인수 대금이 약 2,080만 원으로 서버비에 약 520만 원 모자라고, 1천만 원이면 약 1,370만 원으로 약 1,230만 원이 모자랍니다. 서버비 추정이 20% 커지면 기준 가정에서도 약 260만 원 부족합니다.

기준안 약 2,860만 원(액면가의 약 1.4배, 기업 가치 환산 약 2.9억 원, 1인당 약 170만 원)에 인수하시면 연말 지분 10% 가치(달성 100% 1.1억 원, 50% 0.5억 원, 20% 0.1억 원)는 인수가의 각각 약 4.0배, 1.7배, 0.27배입니다. 목표의 20%만 달성하면 약 73% 손실이고 20% 미달이면 인수가 대부분을 잃을 수 있습니다. 17명이 나누면 1인당 연말 가치는 달성 100% 약 670만 원, 50% 약 290만 원, 20% 약 50만 원입니다. 모집 책임과 매도 청구권(아래)은 가격에 반영하지 않았고, 반영하면 인수가는 더 낮아질 수 있습니다.

1차 연도 말 지분 90% 매각 가격 참고 추정 (기업 가치 / 90% 매각가)

사업 달성 수준 (12개월 말 회원)	12개월 말 순자산	2차 연도 순이익 추정 (로열티 전)	순자산 기준	순자산 + 순이익 3배	순자산 + 순이익 5배
1,440명 (100%)	4.0억 원	2.5억 원	4.0억 / 3.6억 원	11.5억 / 10.3억 원	16.5억 / 14.8억 원
720명 (50%)	2.5억 원	0.8억 원	2.5억 / 2.3억 원	5.0억 / 4.5억 원	6.6억 / 5.9억 원
288명 (20%)	1.6억 원	-0.3억 원	1.6억 / 1.5억 원	0.8억 / 0.7억 원	0.2억 / 0.2억 원

각 칸은 기업 가치 / 90% 매각가이며, 반올림 전 값으로 계산해 0.1억 원 안팎의 차이가 있을 수 있습니다. 순자산은 12개월 말 현금(초기 납입금 2.09억 원 포함)에서 미경과 선수수익(환불 의무)과 미납 법인세를 뺀 값입니다. 2차 연도 순이익은 이용 수준이 유지된다는 시나리오(서버비 1배)이며, 나비웹의 시스템 제공 대가(로열티)는 아직 정해지지 않아 반영하지 않았습니다. 로열티가 부과되면 순이익과 기업 가치가 그만큼 줄어듭니다. 이 표는 시장 공정 가격을 가늠하는 참고 추정이고, 순이익 배수 3배·5배는 설명을 위한 가정입니다. 실제 매각가는 독립된 평가 기관이 정하며 평가 방법은 확정되지 않았습니다. 매수 주체가 변리사들이므로 가격이 높을수록 모집이 어려워질 수 있어, 독립된 평가 주체를 두는 안을 권합니다.

제안안 요약

구분	제안	근거
설립 시점 10%	기준안: 자본금 2.0억 원, 공정 인수가 약 2,860만 원, 액면가의 약 1.4배 (시·도별 변리사 1명, 17명 기준 1인당 약 170만 원)	인수 대금이 1차 연도 서버비 약 0.26억 원을 충당하도록 자본금을 정함. 연말 기대 가치를 확률로 가중해 할인한 값(보수적 약 2,490만 원 ~ 낙관적 약 3,520만 원이며, 보수적 가정에서는 서버비에 약 110만 원 부족). 달성 100%이면 연말 가치가 인수가의 약 4.0배, 목표의 20%만 달성하면 약 73% 손실
1차 연도 말 90%	시장 공정 가격: 독립된 평가 기관의 평가 결과로 확정	참고 추정(순자산 + 2차 연도 순이익 3배) 달성 100%: 기업 가치 11.5억 원 / 90% 10.3억 원, 50%: 5.0억 / 4.5억, 20%: 0.8억 / 0.7억. 순자산 기준 90%는 3.6억 / 2.3억 / 1.5억 원. 5배는 후한 수치라 기본으로 쓰지 않음

구분	제안	근거
매각 대상·우선권	전체 변리사 대상, 설립 시 10% 인수자에게 별도 우선 매수권 없이 동일 조건 참여	우선권을 주면 전체 변리사 대상 시장 공정 가격 매각의 형평성이 약해짐
평가 시점	나비웹 로열티 금액이 정해진 뒤 순이익을 다시 계산해 평가	로열티가 미정인 채로 팔면 매수자가 이익을 과대평가할 위험이 있고, 매각 뒤 협의하면 협의 상대가 이미 새 주주임

설립 시점 10% 인수자의 개별 모집 책임

설립 시점에 10%를 인수하시는 시·도별 변리사 1인(총 17명) 각자는 모집 목표 1,440명의 절반(720명)을 균등하게 나눠 맡아 달성하고, 나머지 절반은 마케팅 인력 2명이 맡습니다. 1인당 목표는 42명입니다. 절반씩 나눈 것은 설립 추진 측의 가정이며 분담 비율은 협의해 조정합니다.

담당	1인당 지분	1인당 모집 목표 (누적, 1~5개월)	5개월 합계
참여 변리사 17명 (시·도별 1명)	약 0.59%	4 / 11 / 20 / 31 / 42명	42명 (17명 합계 약 720명)
마케팅 인력 2명	해당 없음	38 / 93 / 168 / 260 / 360명	360명 (2명 합계 720명)

시·도는 서울·부산·대구·인천·광주·대전·울산·세종·경기·강원·충북·충남·전북·전남·경북·경남·제주로 모두 17개입니다. 모집 목표의 인정 기준과 미달 시 처리는 아직 정해지지 않았습니다. 설립 추진 측은 ① 본인 사무소와 소속 시·도 변리사의 단체 가입, 소개로 가입한 회원을 모집 실적으로 인정하고, ② 5개월 말에 목표에 미달하면 미달 비율만큼 지분을 인수가로 설립 대표에게 되팔도록(매도 청구권) 정하는 안을 제안합니다. 이 내용은 주주 간 계약으로 정해야 하고 법률 검토가 필요합니다. 개업 변리사 약 4,800명을 17개 시·도로 나누면 평균 약 280명이므로 1인당 42명은 소속 시·도 변리사의 평균 약 15%에 해당합니다. 시·도별 변리사 수는 크게 다를 것이고(실제 수는 확인하지 못했습니다), 특히 지방은 개업 변리사가 매우 적을 수 있어 시·도별 인원에 비례해 분담하는 방안도 함께 검토합니다.

선수수익 모델

5개월 만에 누적 회원 1,440명이 연회비 99,000원(부가세 포함, 월 환산 8,250원)을 내면 총 입금이 1.43억 원(공급가 1.30억 + 부가세 0.13억)이고, 이 중 12개월 말에도 수익으로 인식되지 않은 선수수익 잔액이 약 0.26억 원 남습니다. 월 회비는 없고 연회비로만 받습니다. 목표는 월말 누적 회원 수로 해석했고, 가입 시점부터 12개월에 걸쳐 균등하게 수익을 인식한다고 가정했습니다(회원 1명당 월 7,500원).

월	누적 회원(명)	이번 달 입금(만 원, VAT 포함)	이번 달 수익 인식(만 원)	월말 선수수익 잔액(만 원, 공급가)
1	150	1,485	113	1,238
2	370	2,178	278	2,940
3	670	2,970	503	5,138
4	1,040	3,663	780	7,688
5	1,440	3,960	1,080	10,208
6	1,440	0	1,080	9,128
12	1,440	0	1,080	2,648

회계·세무와 환불에서 지켜야 할 원칙은 다섯 가지입니다.

- 입금액은 부채(선수수익)로 잡고, 기간이 지날 때마다 수익으로 옮깁니다. 현금이 들어왔다고 이익이 났다는 뜻은 아닙니다.
- 부가세(입금의 약 9.1%)는 받자마자 납부 대상이라 회사 돈이 아닙니다. 세금계산서는 입금 시점에 발행합니다.
- 정산 원칙: 서비스가 시작되지 않거나 중단되면 미경과분을 환불합니다. 약관에 환불 기준을 명시하고, 12개월 말 미경과분(약 0.26억 원)은 쓰지 않고 남겨두는 것이 안전합니다.
- 회원은 개업 변리사로 한정하므로 세금계산서는 특허사무소 사업자 명의로 발행합니다.
- 종량제 이용료는 연회비와 별도로 받습니다. 종량제 요금은 서버비의 10배로 정하며, 종량제 수입은 아래 자금 수지에 넣었습니다.

GPU 지원 6개월 활용

정부 GPU 이용은 2027년 1월 1일부터 6개월(6월 30일까지)로 계산합니다. 서비스 개시를 11월로 잡으면 이 기간은 3~8개월차에 해당하고, 이 기간의 서버비 약 0.14억 원(1차 연도 서버비 약 0.26억 원의 54%)을 아낄 수 있습니다. 다만 지금 열려 있는 NIPA 공고는 올해 12월 31일에 끝나 2027년 1월 1일 이후 이용 기간을 채울 수 없으므로, 2027년 공모에 선정되어야 하고 그 일정은 확인되지 않았습니다. 따라서 아래 자금 수지와 지분 매각 가격에는 반영하지 않았습니다. 두 값 모두 대략적인 추정입니다.

경로	내용	기간
A. 지금 신청 (참고)	NIPA 첨단 GPU 활용 지원(H200 16~256장 또는 B200 16~128장), 수시 접수 11월 30일까지, aiinfrahub.kr	협약일~12월 31일 (2027년 1월 1일 이용 개시 계산과는 맞지 않음)

경로	내용	기간
B. 2027년 공모	2027년 1월 1일 이용 개시를 전제로, 선정되면 6개월 확보	2027년 1월 1일 ~6월 30일, 공모 일정 미확인

활용 방안은 2027년 1월부터 6개월 동안 A.X 4.x fine-tuning과 초기 추론을 감당하는 것입니다. 신청 주체는 시스템을 소유한 나비웹 주식회사가 되고, 서버비는 신설 법인이 부담하므로 지원받은 GPU를 신설 법인이 쓰는 형태가 가능한지 확인해야 합니다. 공고문에서 확인해야 할 것은 정부 자원으로 만든 모델의 상용화 조건, 자부담 비율, 추론(서비스) 용도 허용 여부, 의뢰인 데이터(미공개 발명 자료 등)를 정부 클라우드에 올려도 되는지입니다. 이 GPU 공고 내용은 이전 조사에서 확인한 것이며 이번에 다시 확인하지 못했습니다.

12개월 자금 수지

서버비를 신설 법인이 부담하고 종량제를 서버비의 10배로 받으면, 목표 1,440명 달성 시 12개월 말 현금은 초기 납입금 2.09억 원(설립 대표 1.80억 원, 변리사 인수 대금 약 0.29억 원)을 포함해 약 4.4억 원이고, 미경과 선수수익 약 0.26억 원과 법인세 약 0.20억 원을 빼면 쓸 수 있는 돈은 약 4.0억 원입니다. 수입의 약 65%가 종량제에서 나옵니다.

가정은 여섯 가지입니다. 연회비 99,000원은 부가세 포함(월 회비 없음, 월 환산 8,250원)입니다. 서버비는 회원 15,000명일 때 연 3.4억 원(이전 추산의 선형 확대)이라 회원 1명당 연 약 2.3만 원이고, 1차 연도에는 회원-개월 수에 비례해 약 0.26억 원이 듭니다. 종량제는 서버비 전액을 서버비의 10배(부가세 별도)로 과금한다고 가정했습니다. 마케팅 인력은 2명으로 1인당 인건비 연 4,600만 원(합계 9,200만 원)이고 기타 1,500만 원을 더해 인건비·기타가 연 1.07억 원이며, 마케팅비는 가입 1명당 1.5만 원입니다. 초기 납입금 2.09억 원은 전액 현금으로 보유하며 서버비 재원으로 쓰고 이자 등 운용 수익은 넣지 않았습니다. 정부 GPU 지원은 반영하지 않았고, 법인세는 마지막 열에서 따로 뺐습니다.

회원 수 (목표 대비)	연회비 입금	종량제 수입	서버비	마케팅비	인건비·기타	연회비 부가세	12개월 말 현금 (초기 납입금 2.09억 원 포함)	미경과 선수수익·법인세 제외
1,440명 (100%)	1.43억	2.60억	0.26억	0.22억	1.07억	0.13억	4.43억	3.97억
720명 (50%)	0.71억	1.30억	0.13억	0.11억	1.07억	0.06억	2.72억	2.55억
288명 (20%)	0.29억	0.52억	0.05억	0.04억	1.07억	0.03억	1.70억	1.65억

현금 기준 손익분기는 회원 약 450명(목표의 약 31%)으로 낮은데, 종량제의 마진이 크기 때문입니다. 반대로 종량제 수입이 서버비 추정치의 10배이므로 서버비 추정이 50% 틀리면 종량제 수입도 50% 틀립니다. 2027년 1월 1일부터 6개월 정부 GPU를 쓰면 서버비가 약 0.14억 원 줄지만, 종량제 단가는 시장가

격 기준 원가로 정하므로 수입은 그대로입니다. 따라서 선정되면 12개월 말 현금이 약 0.14억 원(법인세 차감 후 약 0.11억 원) 늘어납니다.

2차 연도 전망

갱신율 100%이면 13~17개월차에 연회비 1.43억 원이 다시 들어오고, 2차 연도 연회비 수익은 12개월 말 미경과분 0.26억 원을 합쳐 1.30억 원입니다. 연회비는 개업 변리사 회원이 계속 내고, 첫해는 의뢰인이 변리사를 통해 문서를 작성·제출하고, 2차 연도부터는 의뢰인이 직접 작성·제출하되 최종 단계에서 변리사가 검토(종량제 요금의 10%를 신설 법인과 계약한 변리사가 수취)하므로, 의뢰인 이용이 늘어 종량제가 수입의 주된 원천이 되는 것으로 가정했습니다. 의뢰인 이용량은 추정할 수 없어, 아래 서버비 시나리오는 예측이 아니라 민감도를 보여 주는 가정입니다. 24개월 말 현금 약 7.1억 원은 12개월 말 현금에 2차 연도 현금 흐름(연회비 입금에서 부가세를 뺀 값 + 종량제 − 서버비 − 검토 수수료 − 인건비·기타)을 더하고 1차 연도 법인세를 뺀 값으로, 2차 연도 법인세는 아직 내기 전입니다.

2차 연도 서버비	종량제 수입 (서버비 × 10)	검토 수수료 (종량제의 10%)	연회비 수익	법인세 전 이익	법인세 (추정)	순이익
0.33억 (회원 1,440명 이용 수준 유지)	3.3억	0.33억	1.30억	2.8억	0.3억	2.5억
0.65억 (2배)	6.5억	0.65억	1.30억	5.4억	0.8억	4.6억
0.98억 (3배)	9.8억	0.98억	1.30억	8.1억	1.3억	6.7억

이익은 연회비 수익과 종량제 수입에서 인건비·기타 1.07억 원(마케팅 인력 2명을 유지한다고 가정), 서버비, 검토 수수료(종량제 수입의 10%)를 빼서 구했고, 법인세는 2억 원 이하 9%, 2억 원 초과 200억 원 이하 19%를 가정했습니다(현행 세율 확인 필요). 1차 연도는 의뢰인이 변리사를 통해 문서를 작성·제출하므로 변리사의 업무 범위 안에 있다고 보았습니다(변리사법 확인 필요). 2차 연도부터 의뢰인이 직접 작성·제출하는 것은 본인 업무라 가능하고, 최종 검토 수수료는 신설 법인과 계약한 변리사들이 받습니다. 다만 신설 법인이 의뢰인에게 요금을 받아 변리사에게 나눠 주는 구조라, 수수료 분배·알선 대가 문제(변리사법)가 없는지 확인이 필요합니다. 나비웹의 시스템 제공 대가는 2차 연도부터 부과하되 1차 연도 말에 협의하므로 이 표의 이익에는 들어 있지 않습니다.

회원 모집 계획

모집 목표는 개업 변리사 약 4,800명의 약 30%인 1,440명입니다. 5개월 누적 비율을 10.6% / 25.5% / 46.8% / 72.3% / 100%로 잡았고, 모집은 마케팅 인력 2명과 지분 참여자 17명이 50:50으로 나눠 맡습니다. 즉 마케팅 인력 2명이 720명, 참여자 1인당 42명입니다. 시장이 작아 목표 회원이 1,440명에 그치므로, 마케팅 인력 2명의 인건비·기타 1.07억 원이 수입에서 차지하는 비중이 커집니다.

월	누적 회원(명)	신규(명)	시장 점유율	마케팅 2명 영업 일당 신규(21일 기준)	참여자 1인 누적(명)
1	150	150	3.1%	4	4
2	370	220	7.7%	5	11
3	670	300	14.0%	7	20
4	1,040	370	21.7%	9	31
5	1,440	400	30.0%	10	42

영업일당 신규는 마케팅 담당 몫(전체 신규의 절반)을 인력 2명이 영업일 21일 동안 나눠 맡는 수치입니다. 참여자는 자기 시·도 지역 변리사 모임, 지방 행사, 개인 관계로 모집합니다. 이 목표는 제가 정한 가정이며 실제 가입 속도는 아직 검증되지 않았습니다.

가격 경쟁력 평가

회원 1명의 월 부담은 연회비 월 환산 8,250원과 종량제 월 약 1.9만 원을 더해 약 2.7만 원입니다. 비교 대상으로 삼은 변호사용 AI 서비스(슈퍼로이어 스탠더드)는 월 99,000원이므로, 연회비만으로는 12배, 평균 사용량을 기준으로 해도 약 3.6배 차이가 나고, 평균 사용량이 약 4.8배가 되면 두 서비스의 월 비용이 같아집니다. 변리 업무에 특화된 AI 서비스의 실제 가격과 보수 수준은 이번에 확인하지 못했고, 변호사용 서비스는 가장 가까운 참고일 뿐입니다. 따라서 가격 경쟁력은 참고용이며, 가입 전 시범 이용자 10~20명에게 지불 의사를 확인하는 것이 필요합니다.

항목	나비 변리	비교(슈퍼로이어 스탠더드)
월 정액	연회비 월 환산 8,250원	월 99,000원
사용량 비용	종량제 월 약 1.9만 원(평균 사용 가정)	정액에 포함
월 합계	약 2.7만 원	월 99,000원

운영과 일정

일정은 2026년 10월 16일 현재를 기준으로 한 안입니다.

1. 2026년 10월 말: 제안서 검토, 시·도별 참여 의향 접수 시작
2. 2026년 11월 초: 17개 시·도 참여자 확정, 설립 대표와 인수 계약 체결
3. 2026년 11월 초: 법인 설립 등기와 자본금 납입(설립 대표 1.80억 원, 참여자 0.20억 원)
4. 2026년 11월: 나비웹 시스템 이용 계약, 약관·환불 기준 확정, 마케팅 인력 2명 채용, 서비스 개시
5. 2026년 11월~2027년 3월: 5개월 회원 모집(목표 1,440명)

6. 2027년 1월 1일~6월 30일: 정부 GPU 6개월 이용(공모 선정 시)
7. 2027년 3월: 모집 목표 달성 여부 점검, 목표 미달 시 마케팅 방식 조정
8. 2027년 9월: 독립 평가 기관의 지분 평가 착수
9. 2027년 10월경: 1차 연도 말 설립 대표 지분 90%를 전체 변리사에게 매각

위험과 협의·확인 사항

- 모집 속도: 5개월에 시장의 30%라는 목표는 가정입니다. 목표의 20%만 모여도 12개월 말 현금이 1.70억 원 남지만 인수 대금 산정과 매각 가격이 크게 달라집니다.
- 종량제 의존: 12개월 수입의 약 65%가 종량제에서 나옵니다. 서버비 추정이 틀리면 수입도 같은 비율로 틀립니다.
- 업무 범위: 산업재산권 출원·심판 대리는 변리사의 직무입니다. 서비스가 이를 침해하지 않고 보조에 그친다는 설계와 약관이 필요하며, 변리사법 조문은 이번에 열람하지 못했습니다. 미공개 발명 자료를 다루므로 비밀 유지가 특히 중요합니다.
- 수수료 분배: 신설 법인이 의뢰인에게 받은 요금을 검토 변리사에게 나눠 주는 구조가 변리사법상 문제가 없는지 확인해야 합니다.
- 개인정보와 비밀유지: 의뢰인의 미공개 발명·출원 자료는 민감 정보입니다. 정부 클라우드 이용 가능 여부와 보안 인증을 확인해야 합니다.
- 지분 매각: 독립 평가 기관의 시장 공정 가격이 인수 가격보다 낮으면 참여자가 손해를 봅니다. 제안서의 가격 시나리오를 약정서에 넣어야 합니다.

확인할 것은 세 가지입니다.

1. 변리사법상 AI 보조 서비스와 수수료 분배의 적법성(법률 전문가 검토)
2. 법인세율과 부가세 처리(세무 전문가 확인)
3. 17개 시·도 지역 변리사 단위 참여 의향자 확보 가능성과 개업 변리사 실제 인원